

دور منصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في
إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء

The Role of Licensed Digital Crowdfunding Platforms in Supporting and Financing Palestinian Business Incubators According of the Provisions Islamic Shari'a

محمد سالم أبو يوسف¹، خليل محمد قنن²، نسرين محمد منصور³

1. أستاذ المحاسبة والتمويل المساعد، جامعة الإسراء، فلسطين

2. أستاذ الشريعة والقانون المساعد، الجامعة الإسلامية، فلسطين

3. أستاذ المحاسبة والتمويل المساعد، جامعة الإسراء، فلسطين

DOI:

تاريخ النشر: 2026 /01 /01

تاريخ القبول: 2025 /05 /14

تاريخ الاستلام: 2025 /01 /30

الملخص

هدف هذا البحث إلى تبيان ماهية منصات التمويل الجماعي الرقمية ومعرفة أحكام الشريعة الإسلامية فيها ومن ثم معرفة دورها في دعم وتمويل حاضنات الأعمال في البيئة الاقتصادية الفلسطينية من وجهة نظر الأكاديميين العاملين في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي وقد توصل الباحثون إلى أن منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة التي تعمل في إطار الشريعة الإسلامية تمثل فرصة مبتكرة ومنافسة لسد الفجوة التمويلية لدى مشاريع حاضنات الأعمال الفلسطينية مقارنة بطرق التمويل التقليدية، كما أوصى الباحثون بضرورة تعزيز مفاهيم العمل بثقافة منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية في دعم وتمويل مشاريع حاضنات الأعمال وأوصت أيضا المشرع الفلسطيني بضرورة تنظيم أعمالها قانونيا.

الكلمات الدالة: التمويل الجماعي، منصات التمويل الجماعي، حاضنات الأعمال.

Abstract

The research aimed to identify digital crowdfunding platforms, the provisions of Islamic Shari'a, and their role in supporting and financing business incubators in the Palestinian economic environment from the point of view of academics working in the faculties of economics and administrative sciences at Palestinian universities in the southern governorates.

The researchers used the descriptive analytical approach, and they found that licensed digital crowdfunding platforms operating under Islamic Shari'a law represented an innovative and competitive opportunity to bridge the financing gap of the Palestinian projects of business incubators compared to traditional financing methods.

Keywords: Crowdfunding, Crowdfunding Platforms, Business Incubators.

أولاً: الإطار العام للبحث والدراسات السابقة

1. مقدمة

التمويل الجماعي (Crowdfunding) هو ممارسة تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال منصات رقمية مرخصة حيث يعبر مصطلح التمويل الجماعي عن العملية الجماعية والتعاونية، المبنية على الثقة وشبكة العلاقات بين الأفراد الذين يجمعون الأموال والموارد الأخرى سوياً، غالباً عبر المنصات الرقمية المرخصة المنتشرة عبر الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" بهدف دعم جهود مقدمة من افراد أو منظمات أخرى.

هنالك ثلاثة أطراف مشاركة في التمويل الجماعي سواء كان بحقوق الملكية أو القروض الاستثمارية وهي الشركات التي ترغب في جمع الأموال ومنصة التمويل الجماعي نفسها والمجموعة المهتمة بتوفير الأموال ويوجد عدة نماذج للتمويل الجماعي المعروفة عالمياً وتتضمن التمويل الجماعي لغايات التبرع، دون توقع أي دخل مادي أو أرباح والتمويل مقابل مكافأة/هدية يحصل عليها الممول بقدر حصته المساهمة تمويل جماعي بقصد الاستثمار بحيث يكون للممول نسبة من ملكية المشروع أو أرباحه مقابل الحصة الممولة وأخيراً الإقراض بالتضامن أو إقراض النظراء حيث يقدم الممول القروض للمقترضين ويتوقع سدادها مع فائدة أو زيادة متفق عليها في منصة التمويل الجماعي المعنية.

بينما تعتبر حاضنات الأعمال أو محاضن المؤسسات (Business incubators) هي برامج مصممة لإنجاح تطوير شركات رواد الأعمال من خلال دعمهم بمجموعة من المصادر والخدمات التي تُطور من قبل إدارة الحاضنات وتقدم إما في نفس الحاضنة أو من خلال شبكة معارفها ومن ناحية أخرى تعتبر ريادة الأعمال القوة الأساسية التي تقف خلف ازدهار وتقدم الاقتصاديات الرقمية في الكثير من الدول المتقدمة حيث يعتبر البعض ريادة الأعمال بمثابة طوق النجاة للنهوض بالاقتصاد وإحداث التنمية في ظل التحول الرقمي الذي بات واقعاً لا مفر منه حيث تعتبر أحد أهم أدوات تحقيق الوفرة التشغيلية ومكافحة البطالة وزيادة الثروة والابداع سيما لدى شريحة الشباب والتي عمادها طلبة الدراسات العليا. وبناء على ما سبق يمكننا بلورة مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل التالي "ما دور منصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء؟" حيث قام الباحثون بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وتصميم استبانة شاملة النقاط المتعلقة بتشخيص واقع منصات التمويل الجماعي الرقمية في فلسطين ومن ثم رصد المعوقات التي تعترض طريقها ومحور أخير يتعلق بنتائج الدراسة الميدانية حيث تم عرض النتائج وتقديم التوصيات والمقترحات التي تتعلق بآليات تفعيلها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكليات العلوم الادارية والمالية الفلسطينية.

2. أهداف البحث:

يسعى الباحثون من خلال البحث تحقيق الأهداف التالية:

- التعرف على مفهوم وماهية ومنصات التمويل الجماعي الرقمية وواقعها في فلسطين.

- تبيان أحكام الشريعة الإسلامية في منهجية عمل منصات التمويل الجماعي الرقمية.
- تبيان دور منصات التمويل الجماعي الرقمية في دعم وتمويل حاضنات الأعمال وآليات تفعيلها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.
- حصر وتحليل معوقات نشر ثقافة منصات التمويل الجماعي الرقمية في بيئة الأعمال الفلسطينية.
- وضع توصيات ومقترحات لتطوير دور منصات التمويل الجماعي الرقمية في دعم وتمويل حاضنات الأعمال في بيئة الأعمال الفلسطينية.
- التعرف على الفروق بين عينة الدراسة فيما يتعلق بمحاور الاستبانة.

3. أهمية البحث:

تنبع الأهمية العلمية للبحث من كونه سوف يضع أساساً علمياً رصيناً لدراسة وتتبع ثقافة منصات التمويل الرقمية في بيئة الأعمال الفلسطينية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبلوة رؤية علمية متطورة حولها في ظل تداعيات التحول الرقمي كما تعتبر من مزايا هذا البحث تفرد في علم الباحثين في التطرق لهذه الظاهرة على هذه الشريحة في المجتمع الفلسطيني.

أما من الناحية العملية فإن أهمية البحث تنبع من كونها تتعلق بأحد أهم القضايا المطروحة على الساحة المعاصرة والتي تمس تمويل الأفكار الريادية لدى حاضنات الأعمال وما بات يستخدم بشكل جلي في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث وتمويل صحافة الشارع دعم المبدعين الذين يحتاجون للدعم المالي من قبل المعجبين ودعم الحملات الانتخابية وتمويل الشركات الناشئة والأفلام الوثائقية والمشاريع الصغيرة إلى آخره من الأفكار الريادية في ظل تسارع سوق التمويل الجماعي نحو تحقيق إنجاز تاريخي متوقع بلوغه بقيمة 5.43 مليار دولار عام 2033 المقبل مع ازدهار المنصات الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وفقاً لتقرير التوقعات العالمية لسوق التمويل الجماعي حسب النوع (Research and Markets, 2025).

4. أسئلة البحث:

يهدف البحث إلى الإجابة على السؤال الرئيس "ما دور منصات التمويل الجماعي في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء؟"، وينبثق منه العديد من الأسئلة الفرعية التالية:

- ما هي منصات التمويل الجماعي الرقمية؟
- ما هو واقع منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة في فلسطين؟
- ما هو حكم الشريعة الإسلامية الغراء بآلية عمل منصات التمويل الجماعي الرقمية؟
- ما دور منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة في دعم حاضنات الأعمال؟

5. فرضية البحث:

يقوم البحث على فرضية رئيسية تتمثل في التالي "لا يوجد دور لمنصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء؟"

6. منهجية البحث:

اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال اتباع أسلوبين متكاملين يتمثل الأسلوب الأول في الاعتماد على مختلف المراجع المكتبية المتوفرة في عرض الإطار النظري للبحث بينما يعتمد الأسلوب الثاني في الاعتماد على تحليل نتائج الدراسة الميدانية واستخلاص نتائجها.

7. الدراسات السابقة:

- دراسة (Mora-Cruz, A., Palos-Sanchez, P.R., 2023) بعنوان: **Crowdfunding platforms: a systematic literature review and a bibliometric analysis** - منصات التمويل الجماعي: مراجعة منهجية للأدبيات وتحليل بيبليومتري: هدفت الدراسة إلى تحليل المقالات التي تناولت موضوع منصات التمويل الجماعي على قواعد بيانات Scopus و Web of Science المتعلقة بثلاثة أنواع من الأنواع الأربع لمنصات لتمويل الجماعي المبني على تدفقات رأس المال وهي المنصات القائمة على مبدأ المكافأة، والقائمة على مبدأ المساهمة، والقائمة على مبدأ الإقراض، وذلك باستخدام مراجعة منهجية للأدبيات والتحليل البيبليومتري. وقد خلصت الدراسة إلى أن ما مجموعه 1032 مقالاً علمياً تتعلق بالتطبيقات العملية للأنواع المذكورة أعلاه قد كتبت في تلك المجالات المصنفة وأن عدد الدراسات التي أجريت في مجال منصات التمويل الجماعي أخذ في الازدياد وأن ملخصها يستنتج أن منصات التمويل الجماعي توفر فرصة عظيمة لرواد الأعمال للحصول على تمويل بديل وطريقة جديدة مبتكرة للمستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم.

وأوصت الدراسة بمواصلة البحث وإجراء الدراسات الميدانية التي تتضمن تركيزاً أقوى على التكنولوجيا المستخدمة في تطبيقات منصات التمويل الجماعي الرقمية وفيما يتعلق بطرق الوصول المنظم إلى المعلومات لفهم كيفية قدرة منصات التمويل الجماعي الرقمية على تحفيز وتحريك وتطوير مشاريع الأعمال ودراسة تأثيرها على عوامل اتخاذ القرار الاستثماري.

- دراسة (Deng, L., Ye, Q., Xu, D. et al, 2022) بعنوان: **A literature review and integrated framework for the determinants of crowdfunding success** - مراجعة الأدبيات وإطار عمل متكامل لمحددات نجاح التمويل الجماعي: هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المحددات التي تؤثر على نجاح حملة التمويل الجماعي وكيف تؤثر القياسات المختلفة لنجاح التمويل الجماعي ونماذج التمويل الجماعي المختلفة واختيار المحددات الفرعية على تأثير المحددات على نجاح التمويل الجماعي. وقد خلصت الدراسة إلى أن التمويل الجماعي هو استراتيجية مبتكرة لتمويل المشاريع التجارية الجديدة من عامة الناس بدلاً من البحث عن الأموال بالطرق التقليدية مثل إصدار السندات أو الإقراض المصرفي وتم 14 استعراض العديد من النماذج المختلفة للتمويل الجماعي بالإضافة إلى تقديم إطار عمل مقترح ومتكامل للعمل المستقبلي على مبني على محدّدات جديدة نسبياً مع التوصية بالأخذ به لما له من آثار على مستوى النظرية والتطبيق والتوجهات البحثية المستقبلية.

- دراسة (قيمش وكتاف، 2022) بعنوان: **منصات التمويل الجماعي الإسلامية كأحد مصادر التمويل الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية** - دراسة حالة منصة ETHIS للتمويل الجماعي الإسلامية: هدفت الدراسة بناء أساس نظري وتحليلي حول منصات التمويل الجماعي بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة باعتبارها أهم آليات التمويل المبتكرة حالياً. وقد خلصت الدراسة إلى أهمية ودور منصات التمويل الجماعي الإسلامية في تمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية وذلك من خلال دراسة وتحليل منصة ETHIS للتمويل الجماعي الإسلامية الناشطة في آسيا والتي أسهمت بشكل

كبير في حل العديد من المشاريع العمرانية والسكنية وساهمت في سد الفجوة التمويلية المتعلقة بالاستثمارات الحكومية وقد أوصت الدراسة بتوسيع العمل بموجب منصات التمويل الجماعي وتعميم تجاربها الناجحة بالصيغة الإسلامية المتوافقة مع ثقافة وميول الشعوب العربية.

دراسة (شوقي، 2022) بعنوان: التمويل الجماعي بديل فعال لتمويل الشركات الناشئة دراسة تحليلية للتجربة الفرنسية (2015-2021): هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية منصات التمويل الجماعي في تمويل الشركات الناشئة الفرنسية باعتبارها بديلاً معاصراً ومنافساً لبدائل التمويل التقليدية حيث يتمتع التمويل الجماعي بانخفاض التكاليف والتحرر من الروتين والمرونة وسرعة الإنجاز، وقد خلصت الدراسة إلى أن التمويل الجماعي في فرنسا قد وفر فرصة ثمينة لسد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة مقارنة بوسائل التمويل التقليدية المتاحة وقد أوصت الدراسة بالاستفادة من التجربة الفرنسية التي تقن عمل المنصات وتوفر الموثوقية والحماية العالية للمتعاملين والخبرة الكبيرة للرعاة فيما يتعلق بتنظيم الحملات وترويج المشاريع.

- دراسة (لامية وأمير، 2021) بعنوان: التمويل الجماعي أداة مستحدثة في الجزائر لتمويل المشاريع الريادية - عرض بعض تجارب تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق التمويل الجماعي الناجحة عالمياً مع الإشارة لتجربة الجزائر: هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية منصات التمويل الجماعي كمكمل لمصادر التمويل المتاحة للمؤسسات الناشئة والأعمال الريادية باعتبارها وسيلة معاصرة تناسب المؤسسات الصغيرة والمهمشة من طرف البنوك التقليدية واستعرضت الدراسة العديد من تجارب النجاح لمنصات التمويل الجماعي، وقد خلصت الدراسة إلى أن التمويل الجماعي يمثل الحل البديل لتمويل رأس مال المنشآت الناشئة والمشاريع الريادية ويساهم في رفع مستويات تنفيذ المشاريع على أرض الواقع ويوفر للمؤسسات الناشئة والمشاريع الريادية لاختيار منتجات تمويلية جديدة سوى البنوك التقليدية وقد أوصت الدراسة بتوسيع العمل بنظام التمويل الجماعي وضبط عمل المنصات.

ويرى الباحثون أن جميع الدراسات السابقة سواء العربية أو الأجنبية قد اتفقت مع ما خلصت له الدراسة الحالية من اعتبار منصات التمويل الجماعي تعتبر أحد أدوات التمويل المبتكرة وغير التقليدية ذات الأهمية البالغة في تمويل المشاريع والأفكار الريادية التي لا ترغب أو تستطيع الحصول على التمويل بالطرق التقليدية.

بينما تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها دراسة استطلاعية تدرس الظاهرة في فلسطين والتي لم تتقدم فيها أي منصة تمويل جماعي رقمية للترخيص بخلاف الدراسات السابقة والتي ناقشت حالات وتجارب قائمة بالفعل مما يعطي الدراسة الحالية قدرة أعلى على تشخيص وجهات النظر المسبقة حول الظاهرة.

8. محاور البحث:

سوف يتم تقسيم البحث إلى المحاور التالية:

الإطار العام للبحث والدراسات السابقة.

- أدبيات البحث.

- الدراسة الميدانية والتي تتناول دور منصات التمويل الجماعي الرقمية في دعم وتمويل حاضنات الأعمال في بيئة الأعمال الفلسطينية.

- النتائج والتوصيات.

ثانياً: أدبيات البحث

1. منصات التمويل الجماعي الرقمية:

1.1 مفهوم وتعريف منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة:

بداية يعرف التمويل الجماعي بأنه عملية تمويل جماعية وتعاونية من خلال منصة تجمع بين كل من المستثمرين وأصحاب المشروعات الذين هم بحاجة لتمويل مشروعاتهم حيث تستهدف هذه الخدمة بشكل أساسي المشاريع الصغيرة والناشئة (عبيد، عبد المنعم، 2019، 07) وتهدف هذه الخدمة بشكل أساسي قطاع المشاريع الصغيرة والناشئة، حيث يتم عرض المشاريع من قبل أصحابها عبر منصات التمويل الجماعي ليقوم المستثمرون باختيار المشروع الذي يلي توقعاتهم، ويحصل الممولون على مكافأة أو فائدة أو نسبة من أرباح المشروع.

أما منصات التمويل الجماعي الرقمية فهي آلية مبتكرة لتمويل المشروعات من خلال جمع الأموال أحياناً بمبالغ صغيرة من قبل عدد كبير من الجمهور عبر منصات على الانترنت (عمران، قريد، 2018، 294) وقد عرفها آخرون بأنها طريقة يمكن من خلالها طرح الأفكار الجديدة من أصحابها واستخدام كل الأدوات لشرح أفكارهم ومستقبلها وتحديد سقف مادي لتنفيذ هذا المشروع ليتلقى بعدها الناشرون مساهمات ممن يدعمون هذه الأفكار بأحد وسائل التمويل الذي يحددها ويوافق عليها مقابل نسبة للنافذة التي تم عرض الفكرة من خلالها عبر شبكات التواصل الاجتماعي (السنتاوي، 2020، 199) وعرفت أيضاً بأنها تلك المواقع الالكترونية التي تتيح الحصول على الاموال من خلال مساهمات عدد كبير من الأفراد فيها بمبالغ صغيرة (دمدوم وبكوش، 2020، 440).

وعليه يستنتج الباحثون بأن منصات التمويل الجماعي الرقمي هي منصات إلكترونية افتراضية مرخصة من الدولة تم تصميمها لتيسير عمليات التمويل الجماعي المتمثل في جمع الأموال من عدد كبير من الأشخاص حيث توفر هذه المنصات فرصة للتواصل بين كل من حاضنات الأعمال التي ترغب بالحصول على تمويل والمستثمرين الراغبين في التمويل بحيث تتمكن الحاضنة من نشر أفكارها الريادية ومشاريعها المقترحة عبر المنصة لاستقطاب المستثمرين والممولين المعجبين بهذه الأفكار مقابل حصولهم على العديد من المزايا على شكل حصص رأسمالية أو مكافآت أو أرباح هذا وقد أصبحت منصات التمويل الجماعي الرقمية من بين أهم البدائل التمويلية التي يتم الاعتماد عليها من قبل المؤسسات الناشئة في الآونة الأخيرة.

2.1 أنواع منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة

تنقسم منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة على مستوى العالم إلى أربعة أنواع رئيسية (Johnson, 2023) يمكن 16 استعراضها على النحو التالي:

- منصات التمويل الجماعي الرقمية المستندة إلى التبرع حيث يقدم المساهمون أموالاً دون تلقي أي شيء في المقابل.
- منصات التمويل الجماعي الرقمية القائمة على الأسهم حيث يحصل الداعمون على حصص من رأس مال الأعمال والمشاريع المنفذة.
- منصات التمويل الجماعي الرقمية القائمة على المكافآت حيث يتلقى المساهمون شهادات الشكر أو المنتجات الرمزية أو الخدمات مقابل تبرعاتهم.
- منصات التمويل الجماعي الرقمية القائمة على الإقراض حيث يتم سداد المقرضين بفائدة.

3.1 أهمية وأهداف منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة:

شهد حجم التمويل الجماعي على المستوى العالمي تطوراً ملحوظاً إذ بلغ حجم التمويل الجماعي في العام 2015 حوالي 139 مليون دولار أمريكي وفي العام 2016 بلغ 290 مليون دولار أمريكي في حين وصل في الأعوام 2017 و2018 ما قيمته 419 و315 مليون دولار على التوالي (قيمش، كتاف، 2022، 299) ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التمويل الجماعي العالمي إلى 5.43 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، مرتفعاً من 1.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.82% بين عامي 2025 و2033. (Research and Markets Industry, 2025)

ويرى الباحثون أن انعكاسات ذلك على فلسطين يمكن ملاحظته من خلال دراسات مستقبلية ويرى الباحثون أن من بين العوامل التي تدفع نحو نمو السوق في فلسطين أيضاً ازدياد أنشطة التمويل الجماعي على منصات التواصل الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني سيما في غزة، مما يزيد الوعي والاهتمام به وبالمشاريع المستقبلية والطلب عليها.

ويقوم نجاح التنمية الاقتصادية في أي دولة على مدى قدرة الاقتصاد الوطني على توفير ما يلزم من الموارد المالية الكافية من أجل تمويل مشاريعها الاقتصادية والعمراني وفي الوقت الراهن وبفضل التطورات التقنية التي طالت العديد من المجالات ومن أبرزها الخدمات المالية جاءت منصات التمويل الجماعي كأحد أهم الآليات المبتكرة لتمويل العديد من المشاريع والتي لجأت إليها العديد من الحكومات وكذا أصحاب المشاريع (قيمش، كتاف، 2022، 297) وتهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها ما يلي:

- توفير التمويل اللازم لمختلف المشاريع والمؤسسات التي عجزت عن توفيره من مصادر تقليدية كالبنوك (الحلو، 2020، 255).

- إتاحة فرص الاستثمار للأفراد عبر منصات التمويل الجماعي (عمران، قريد، 2018، 294).

4.1 الأطراف الفاعلة في سوق منصات التمويل الجماعي الرقمية:

تضم منصات التمويل الجماعي عدداً من الأطراف الفاعلة تشمل ما يلي (UNDP، 2019، 1):

- الممولون وهم الأطراف المشاركون في التمويل أو التبرع وقد يكونون أفراداً أو مؤسسات أو شركات.

- المستثمرون/المستفيدون وهم أصحاب المشاريع والأفكار والمبادرات الراغبون بالحصول على التمويل وقد يكونون أيضاً أفراداً أو مؤسسات أو شركات.

- المنصات الرقمية وهي عبارة عن تطبيقات الكترونية متاحة عبر الانترنت تتيح التواصل الآمن بين كل من الممولين والمستثمرين مقابل تقاضي عمولات.

- المدققون ومقدمو الخدمات الأخرى والتي يمكن للمنصات ومستخدميها الوثوق بهم في عملية تقييم المشاريع وتدقيق أعمالها.

- الرعاية وهم من يقومون بتنظيم حملات التمويل الجماعي إما بشكل تطوعي أو تجاري بمقابل.

2. واقع ثقافة منصات التمويل الجماعي الرقمية والمعوقات التي تعترضها في بيئة الأعمال الفلسطينية:

لا زالت دولة فلسطين تحصر مصادر التمويل المالي المرخصة في البنوك وشركات الاقراض التقليدية وعلى الرغم من أهمية منصات التمويل الجماعي الرقمية في التنمية الاقتصادية لدولة فلسطين الناشئة فإن دولة فلسطين لم تقم بإصدار أي

تشريعات بالخصوص حيث لم تقم بتشريع عمل منصات التمويل الجماعي الرقمية وتنظيمه قانونيا أسوة بالدول العربية الأخرى التي قطعت شوطا كبيرا في ذلك مثل الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب (عبيد، عبد المنعم، 2019، 37) ومن ناحية أخرى فلم يتقدم لسلطة النقد الفلسطينية أي جهة طالبة لترخيص منصات تمويل جماعي وهذا يعتبر تأخرا ربما راجع لظروف دولة فلسطين الواقعة تحت تأثير الاحتلال من جهة ولتخوف المشرع الفلسطيني وتحوطه من إتاحة المجال الرقمي امام المجتمع الفلسطيني الناشئ في ظل تفشي ظواهر النصب والاحتيال الالكتروني وفي ظل انتشار مخاطر التكنولوجيا التشغيلية والسيبرانية.

إن عدم اصدار التشريعات المتعلقة بترخيص منصات التمويل الجماعي يعني عدم وجود منصات تمويل جماعي رقمية فلسطينية لكنه لا يعني على الاطلاق عدم تعامل المستثمر الفلسطيني والممول مع منصات التمويل الجماعي الرقمية العربية والاجنبية المرخصة والمتاحة من خلال شبكات الانترنت.

ويرى الباحثون أن مشروعية التعامل مع منصات التمويل الجماعي الرقمية تقتضي حصولها على ترخيص من الدولة وأن عملها يجب أن يسير في إطار النظم والقوانين المعمول بها وحيث أن القانون الفلسطيني لم يتطرق لها بالحظر فإنه لا يوجد ما يمنع التعامل بها على قاعدة الإباحة ما لم تقيد.

3. تبين أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في منصات التمويل الجماعي الرقمية:

1.3 الضوابط الشرعية للتمويل الجماعي الاسلامي:

دفعت الشريعة الاسلامية باتجاه رواج المال، ودعت إلى دورانه وتنقله بين أيدي الناس بوجه حقٍ على شكل امتلاك أو استثمار (ابن عاشور، 2004، 342)، (العالم، 1991، 497) ومقصد الرواج من أهم المقاصد وأعظمها لتحقيق حفظ المال، ويدل عليه الترغيب في المعاملة في المال، قوله تعالى: [وَأَخْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ] سورة المزمل الآية: (20).

ومن أجل ذلك شرعت عقود تبادل الحقوق والعديد من عقود التمويل والتي أصبح لها طرق متعددة منها ما يجري التقدم الزمني كمنصات التمويل الاجتماعي، وهذه المنصات الأصل فيها أن تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية وفلسفتها في المعاملات المالية وإن من أبرز النقاط الواجب المحافظة عليها ما يلي (قيمش، كتاف، 2022، 300)، الاهتمام بالأهداف المتوافقة بالجملة مع الشريعة الاسلامية والتي تستبعد أي مشاريع غير اخلاقية لا تتفق توجهات الشريعة الإسلامية:

- 18 - تصميم هياكل المساهمين ومتطلبات حماية المستثمرين بشكل يمكن من التقيد بمبادئ الشريعة الاسلامية الغراء.
- تحديد قيود قانونية واضحة للتأكد من أن الشركة الناشئة لن تقوم في المستقبل بالتعامل بالربا او الاستثمار في أدوات لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية أو توسيع خدماتها بحيث تستعمل على بنود لا تتوافق مع الشريعة.
- أن يكون رأس المال المستثمر من مصادر شرعية وحلال.
- إنشاء هيئة رقابة شرعية لمراقبة ومتابعة سلوك المنصات والمشاريع المستفيدة.

3.2 أنواع التمويل الجماعي الاسلامي:

يمكن استعراض أهم الأنواع من التمويل الجماعي الرقمي المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بما يلي (قيمش، كتاف، 2022، 300):

- التمويل الجماعي القائم على التبرع: والذي يساند فيه الممول المشروع من خلال التبرع عبر مساهمة على شكل هبة بدافع فعل الخير دون توقع أو انتظار الحصول على أي عائد أو ربح أو منافع، وهذا جائز لا حرج فيه بل مندوب إليه وقد يصل إلى مرتبة الواجب الكفائي، وهو من باب التعاون على البر والتقوى والتراحم والتكافل التي أشارت إليه السنة النبوية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ("مثل المؤمنين في تراحمهم، وتوادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى")، (مسلم، 1999، 4)، فأفرد المجتمع لا يستغني أحدهم عن الآخر، بل كل واحد منهم يكمل الآخر، ويحتاج إليه ولا يستغني عنه، حتى تستقيم الحياة فتقوى، (صبح، 2002، 145)، والتمويل الجماعي التبرعي لا يخرج عن هذه المعاني السامية الرفيعة.

ولا حرج في تخصيص بعض المكافآت المشروطة أو غير المشروطة للمولين؛ لأن عند الاشتراط يمكن اعتبار المكافأة من باب هبة الثواب وقد أجاز جمهور الفقهاء ذلك، (وزارة الأوقاف الكويتية، 1427 هـ، 62/15)، (الزحيلي، 4007/5)، وعند عدم الاشتراط فهي من باب الهبة المحضة ومن قبيل الهدايا والتي أجاز التشريع قبولها، (التويجري، 3، 669/2009)، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها)، (البخاري، 1422 هـ، 157/3).

- التمويل الجماعي القائم على القروض الخالية من الفوائد الربوية (مضاربات ومرايحات النظراء) والذي يقوم على المضاربة المالية بحيث يوفر الممول المال المستثمر مقابل الحصول على نسبة من العوائد وهي معاملة تهدف إلى تقديم التمويل قصير المدى إلى العميل مقابل التكلفة مضافاً إليها أساس الربح لمساعدة المستثمرين على تحصيل سيولة مالية، ويشار إلى أن هذا النزاع هو الأكثر انتشاراً وقد جرى تكييفه وهندسته في نظم الاقتصاد الإسلامي بحيث يتوافق مع الشريعة وينقى من شوائب الربا.

وقد أشارت إلى معنى ذلك أشهر المنصات المرخصة في المملكة العربية السعودية (ليندو) والتي تستعين بخدمات دار المراجعة الشرعية في مجال الرقابة حيث جاء ما نصه على صفحات المنصة: (يعتبر الإقراض الجماعي وفق أحكام الشريعة الإسلامية ضمن إطار المراجعة: وهي معاملة تهدف إلى تقديم التمويل قصير المدى إلى العميل مقابل التكلفة مضافاً إليها أساس الربح لمساعدتهم على تحصيل سيولة مالية. وفي هذه المعاملات، يقدم التمويل على أساس السداد المؤجل، حيث يتطلب إبرام عقد مباشرة بين المقرض والمقترض، إذ يشتري المستثمر فاتورة الشركة الصغيرة والمتوسطة بمبلغ أقل من الفاتورة الفعلية، لتسدد الشركة المبلغ المقرض لاحقاً إلى جانب رسوم اقترض متفق عليها من البداية وهو ما يشكل مكسباً للمستثمر، <https://lendo.sa/our-commitment-to-shariah>)

19

- التمويل الجماعي القائم على المساهمة والذي يتم بموجبه مشاركة الممول في رأس مال الشركة أو المشروع الذي يقوم بتمويله والحصول على أسهم فيه، وهذه الصورة لا تخرج عن حالتين:

الأولى: أن يكون المال من جانب والعمل من جانب وهذا هو عين المضاربة التي اتفق الفقهاء على مشروعيتها وجوازها، وذلك على وجه الرخصة أو الاستحسان، هذا ويلزم تحقيق شروط المضاربة المتعلقة برأس المال، والربح، والعمل، (وزارة الأوقاف الكويتية، 1427 هـ، 37/28)، (التويجري، 3، 561/2009).

والثانية: أن يكون التمويل من الممولين والمستثمرين وهذا العقد أجازه جمهور الفقهاء وخالف في ذلك ابن حزم الظاهري، (المرداوي، 408/5)، (ابن قدامة، 19/5)، واختلفوا في تكييفه فهل تكييف هذه الشركة على أنها مضاربة، أم على أنها شركة عنان، أم يمكن أن تكون عقداً من العنان والمضاربة (الشيخ، 349، 2019).

- التمويل الجماعي القائم على المكافأة بحيث يحصل الممول على مكافئة غير مالية مثل الهدية أو شهادة التقدير أو عينة من السلع أو الخدمات المنتجة، وقد تناولناها فيما يتعلق بالمكافأة المشروطة وغير المشروطة عند الحديث عن التمويل التبرعي.

4. حاضنات الأعمال:

4.1 التعريف والمفهوم:

تعرف حاضنات الأعمال بأنها بناء مؤسسي مخصص لمساعدة منشآت الأعمال حديثة الإنشاء وكذلك المنشآت التي تكون في طور النمو بما يساعدها على البقاء بالسوق أطول فترة ممكنة، كما يمكن تقديم الخدمات والتسهيلات الإدارية العديدة سواء كانت تسهيلات مالية أو إدارية متنوعة.

وهي أيضاً عبارة عن بناء مؤسسي حكومي أو خاص تمارس مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تقديم المشورة والنصح والخدمات والمساعدات المالية والإدارية والفنية لمنشآت الأعمال والصناعات الصغيرة سواء في المراحل الأولى لبدء النشاط أو أثناء ممارسته، أو من خلال مراحل النمو التي تمر بها المنشآت المختلفة، كما توفر هذه الحاضنات فرصاً للشركة في الخدمات المكتبية والتجهيزات والآلات والتأجير ونقل التقنيات. وبالتالي تُعتبر حاضنات الأعمال من أكثر المنظومات التي تم ابتكارها في العقود الأخيرة فاعلية ونجاحاً في الإسراع في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وخلق فرص عمل جديدة، والتي تمت الاستعانة بها في الكثير من الدول العالم الصناعية والنامية على حد سواء.

4.2 الأهمية والأهداف:

برزت أهمية حاضنات الأعمال من أجل الاهتمام وتزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكل ما تحتاجه من مقومات النجاح والاستمرار وتجسيد الأفكار على أرض الواقع وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق حيث تقوم بتوفير ما يلي:

- تطوير أفكار جديدة لخلق وإيجاد مشروعات إبداعية جديدة أو المساعدة في توسعة مشروعات قائمة.
- مساعدة أصحاب الابتكارات والاختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات أو نماذج أو عمليات قابلة للتسويق.
- توفير الدعم والتمويل والخدمات الإرشادية والتسهيلات المتاحة لمنسبها.
- توفير خدمات للجهات التمويلية من حيث الأبحاث والمعرفة والتدريب والإشراف والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو.
- مراجعة عمليات التشغيل لمنسبها بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرسومة.

4.3 الأنشطة المقدمة من قبل حاضنات الأعمال:

هناك العديد من الأنشطة المقدمة من قبل حاضنات الأعمال نذكر منها:

- توفير الاحتياجات والمساندة اللازمة للتقنية.
- إرشاد وتوجيه منتسبي الحاضنة.
- تدريب موظفي المشروعات المنتسبة.
- بناء هيكل نموذجي لإنشاء وتأسيس الأعمال والشركات الجديدة.
- توفير مواقع عديدة وكافية للاستقبال عملاء المنتسبين والمختبرات والورش المساعدة.
- توفير المساندة والمساعدة الإدارية والتسويقية.

- توفير المساعدة والاستشارة المالية.

- التعرف على المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

ويرى الباحثون أن منصات التمويل الجماعي الرقمية جاءت كإفراز طبيعي للتطورات التكنولوجية المتلاحقة في ظل العولمة وثورة الاتصالات وإن من المحتمل أن تشكل عامل تيسير وتسهيل لخدمة أرباب المشاريع سيما فيما يتعلق برعاية مشاريع حاضنات الأعمال وهذا ما شكل الحافز الرئيس نحو تقديم هذا البحث لاستكشاف وتجلية الحقائق العلمية والعلاقات ذات العلاقة من خلال التعرف على واقع منصات التمويل الجماعي الرقمية المرخصة في فلسطين وتبيان أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بها حيث أن رواج المال ودورانه وتنقله بين أيدي الناس بوجه حقٍ على شكل استثمار من أهم المقاصد الإسلامية وأعظمها لتحقيق حفظ المال،

ومن ثم فقد قام الباحثون بتحليل دور منصات التمويل الجماعي في دعم حاضنات الأعمال وآليات تفعيلها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية.

ثالثاً: الدراسة الميدانية

1. مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من الأكاديميين العاملين في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، ونظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة قام الباحث باختيار عينة عمدية (قصدية) منهم، وقام الباحث بتوزيع عدد (50) استبانة تم استرجاع عدد (50) استبانة صالحة منها بنسبة 100 % من الاستبانات الموزعة، وأن الباحث راعى عند اختيار العينة العمر والمؤهل العلمي والتخصص العلمي، وفيما يلي وصف العينة:

• توزيع عينة الدراسة حسب العمر:

جدول (1) توزيع عينة الدراسة حسب العمر

العمر	التكرار	النسبة المئوية
أقل من 30 سنة	13	26 %
من 30 إلى أقل من 40 سنة	15	30 %
من 40 إلى أقل من 50 سنة	14	28 %
من 50 سنة فأكثر	8	16 %
المجموع	50	100 %

المصدر: إعداد الباحثون بناءً على تحليل نتائج الاستبانة

يتضح من الجدول رقم (1) أن نسبة 26 % من عينة الدراسة أعمارهم أقل من 30 سنة، وأن نسبة 30 % تتراوح أعمارهم بين 30 سنة إلى أقل من 40 سنة، وأن نسبة 28 % تتراوح أعمارهم بين 40 سنة إلى أقل من 50 سنة، وأن نسبة 16 % أعمارهم 50 سنة فأكثر ويرى الباحثون أن تنوع العمر لأفراد عينة الدراسة التي أجابت على أسئلة الاستبيان سوف يستفاد منه في عرض التنوع في وجهات النظر.

• توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

جدول (2) توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

المؤهل العلمي	التكرار	النسبة المئوية
درجة الدكتوراة	17	34 %
درجة الماجستير	26	52 %
درجة البكالوريوس	7	14 %
المجموع	50	100 %

المصدر: إعداد الباحثون بناءً على تحليل نتائج الاستبانة

يتضح من الجدول رقم (2) أن نسبة 34 % من عينة الدراسة حاصلون على درجة الدكتوراة وأن نسبة 52 % من عينة الدراسة حاصلون على درجة الماجستير، وأن نسبة 7 % حاصلون على دراسات درجة البكالوريوس، وهذا يعكس حالة الاعتماد على حملة درجة الماجستير والذي لازال أساسيا في الجامعات الفلسطينية. توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي:

جدول (3) توزيع عينة الدراسة حسب التخصص

التخصص العلمي	التكرار	النسبة المئوية
المحاسبة والتدقيق	17	34 %
إدارة الأعمال	23	46 %
الاقتصاد والتنمية	7	14 %
أخرى	3	6 %
المجموع	50	100 %

المصدر: إعداد الباحثون بناءً على تحليل نتائج الاستبانة

يتضح من الجدول رقم (3) أن نسبة 17 % من عينة الدراسة تخصصهم العلمي المحاسبة والتدقيق، بينما أن نسبة 46 % تخصصهم العلمي إدارة الأعمال، بينما أن نسبة 14 % من العينة تخصصهم الاقتصاد والتنمية وان ما نسبته 6 % من العينة هم من التخصصات العلمية الأخرى وهذا يعكس واقع العمل الأكاديمي في مجتمع الدراسة.

2. أداة الدراسة وصدقها:

لضمان سلامة فقرات الاستبانة وارتباطها بأهداف الدراسة ومدى قدرتها على الإجابة على أسئلة الدراسة، فقد قام 22 الباحثون بتصميم استبانة خاصة للتعرف على دور منصات في التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في بيئة الأعمال الفلسطينية من وجهة نظر الأكاديميين العاملين في كليات الاقتصاد والعلوم الادارية بالجامعات الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، وتم عرضها على المحكمين وتم الأخذ بالملاحظات والآراء التي أبدوها المحكمون، حيث أصبحت تشتمل على جزأين هما:

- البيانات الشخصية التي تتعلق بالعمر والمؤهل العلمي والتخصص العلمي.
- فقرات الاستبانة البالغ عددها (12) فقرة.

3. ثبات فقرات الاستبانة:

استخدم الباحثون طريقة ألفا كرونباخ Cranach's Alpha وفقاً لإجابات أفراد عينة الدراسة والبالغ عددها (50) فرد، حيث كانت قيمة ألفا كرونباخ ككل (90.45 %) والتي تعتبر مقبولة في البحوث والدراسات الإنسانية. مقياس التحليل:

تم الاعتماد على مقياس ليكرت Likart Scale الخماسي لإجابات المبحوثين، حيث جاءت على النحو التالي: (5 = موافق بشدة)، (4 = موافق)، (3 = محايد)، (2 = غير موافق)، (1 = غير موافق بشدة). ومن أجل تفسير النتائج بصورة دقيقة تم تحديد فئات مقياس التحليل كما يلي: حساب المدى: وهو عبارة عن أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة في مقياس ليكرت أي (5 - 1 = 4). تحديد طول الفئة عن طريق قسمة المدى على عدد الفئات أي (4 / 5 = 0.80). وعليه فإن فئات المقياس تكون على النحو التالي:

جدول (4) مقياس تحديد الدرجة للوسط الحسابي	
الدرجة	الوسط الحسابي
مرتفع جداً	4.21 فأكثر
مرتفع	من 3.41 إلى 4.20
متوسط	من 2.61 إلى 3.40
منخفض	من 1.81 إلى 2.60
منخفض جداً	أقل من 1.80
المصدر: إعداد الباحثون بناءً على تحليل نتائج الاستبانة	

5. تحليل فقرات الدراسة واختبار الفرضية:

5.1 تحليل فقرات الدراسة:

قام الباحثون بتحليل الإجابات لفقرات الاستبانة المتعلقة بسؤال البحث "ما دور منصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء كالاتي:

جدول (5) يتعلق بدور منصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء

م	الفقرات	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	الدرجة
---	---------	---------------	-------------------	--------

1	يشكل التمويل الجماعي احدى مصادر التمويل الخارجية والتي يعول عليها من أجل تمويل الشركات الناشئة في حاضنات الأعمال الفلسطينية.	4.58	0.491	مرتفع جداً
2	تساعد منصات التمويل الجماعي الرقمية حاضنات الأعمال الفلسطينية في الوصول إلى عدد كبير من المستثمرين الذين سيدعمون أفكارهم ومشاريعهم على عكس البنوك التي تضع حواجز أمام هذه الشركات بسبب ملاءتها المالية.	4.73	0.454	مرتفع جداً
3	تتيح منصات التمويل الجماعي الرقمية لحاضنات الأعمال الفلسطينية الفرصة لاختيار منتجات ائتمانية جديدة بخلاف المصادر المالية التقليدية.	4.56	0.494	مرتفع جداً
4	من الأسهل على الريادين في المؤسسات الناشئة الفلسطينية التفكير في التمويل الجماعي من حيث الإجراءات بدلاً من اختيار مصادر التمويل التقليدية.	4.02	0.453	مرتفع
5	تساعد منصات التمويل الجماعي الرقمية على الترويج لأفكار حاضنات الأعمال الفلسطينية في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت.	4.25	0.453	مرتفع جداً
6	سيحصل المستثمرين المعتمدين على منصات التمويل الجماعي على فرصة الحصول على التنوع في مصادر تمويلهم.	4.65	0.471	مرتفع جداً
7	يسمح التمويل الجماعي بإنشاء الأعمال التجارية الصغيرة دون تدخل مباشر من الدولة في فلسطين.	3.27	0.427	متوسط
8	سيعزز التمويل الجماعي ريادة الأعمال التي تظل مفتاح التنمية الاقتصادية المستدامة لأي بلد.	4.21	0.398	مرتفع جداً
9	توفر منصات التمويل الجماعي الرقمية سرعة في الحصول على	3.56	0.571	مرتفع

التمويل مقارنة بإجراءات التمويل المصرفي في فلسطين.			
10	توفر منصات التمويل الجماعي الرقمية إمكانية إجراء الحملات الترويجية العالمية للحصول على التمويل خلال مدة قصيرة.	4.56	0.501
مرتفع جداً			
11	يحصل المستثمرين المعتمدين على التمويل الجماعي على فرصة الحصول على تمويلهم بتكلفة منخفضة وتنافسية.	4.16	0.359
مرتفع			
12	تعزز منصات التمويل الجماعي الرقمية دور رواد الأعمال الشباب في تحقيق مشاريعهم صغيرة ومتوسطة الحجم.	4.18	0.420
مرتفع			
جميع الفقرات		4.22	0.453
مرتفع جداً			

المصدر: إعداد الباحثين من واقع تحليل بيانات الاستبانة

المتوسطات الحسابية: يتضح من الجدول رقم (5) أن المتوسط الحسابي لإجابات المبحوثين على الفقرات (1,2,3,5,6,8,10) من فقرات المحور الأول تراوح ما بين (4.21 ، 4.73) ، وهذا يدل على أن جميع المبحوثين موافقون بشدة على تلك الفقرات، وأن المتوسط الحسابي للفقرات (4,9,11,12) تراوح ما بين (3.56 ، 4.18) ، وهذا يدل على أن جميع المبحوثين موافقون على تلك الفقرات، بينما بلغ المتوسط الحسابي للفقرة رقم (7) والمتعلقة بالفقرة "يسمح التمويل الجماعي بإنشاء الأعمال التجارية الصغيرة دون تدخل مباشر من الدولة في فلسطين" ما نسبته (3.27) وهذا يعني أن المبحوثين موافقون بدرجة متوسطة على تلك الفقرة وهذا يعكس احترام المجتمع المالي الفلسطيني لدور الدولة. هذا وبشكل عام فقد أشار متوسط إجابات المبحوثين في جميع الفقرات إلى ما نسبته (4.22) وهذا يشير إلى أن جميع المبحوثين في عينة الدراسة موافقون بدرجات مرتفعة جداً على فقرات الاستبانة.

الانحرافات المعيارية: يتضح من الجدول رقم (5) أن الانحرافات المعيارية للفقرات تراوحت ما بين (0.398 ، 0.571) وهي أقل من الواحد الصحيح بينما بلغت لجميع فقرات الاستبانة (0.453) وهذه القيم تشير إلى التجانس وعدم التباين في إجابات المبحوثين على فقرات الاستبانة.

5.2 اختبار فرضية الدراسة:

تم استخدام اختبار (One-Sample T.test) لاختبار فرضية الدراسة المتعلقة بدور منصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وقد كانت النتائج على النحو التالي:

جدول (6) نتائج اختبار فرضية الدراسة

One-Sample Test						
Test Value = 5						
t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
				Lower	Upper	
دور المنصات	-4.765	11	.001	-.876800	- 1.05204	-.49932

المصدر: إعداد الباحثين من واقع تحليل بيانات الاستبانة

يعرض الجدول رقم (6) نتائج التحليل والذي يبين أن النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05)، حيث بلغت القيمة الاحتمالية Sig.(2-tailed) (0.001) وهي أقل من (0.05)، ومن خلال ذلك يتم رفض الفرضية العديمة التي تنص على عدم وجود دور لمنصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقبول الفرضية البديلة التي تفيد أن هناك دور لمنصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة في دعم وتمويل حاضنات الأعمال الفلسطينية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

رابعاً: النتائج والتوصيات

1. النتائج:

بناءً على تحليل بيانات الدراسة توصل الباحثون إلى العديد من النتائج يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:

- يوجد دور مهم ومرتقب لمنصات التمويل الجماعي الرقمية في دعم وتمويل حاضنات الأعمال حيث توفر منصات التمويل الجماعي الرقمي المرخصة فرصة تمويلية جديدة ومبتكرة أكثر مرونة وسرعة وأقل تكلفة وهي مناسبة للريادين ولحاضنات الاعمال ومنافسة للطرق التقليدية الروتينية.

- التعامل مع منصات التمويل الجماعي يصح وجل أشكالها يتوافق مع فلسفة الشريعة الإسلامية بالجملة ويشترط للتعامل

مع هذه المنصات الاهتمام بالأهداف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تستبعد أي مشاريع غير اخلاقية لا تتفق 26 وتوجهات الشريعة الإسلامية.

- لا تتعارض أنواع منصات التمويل الجماعي الرقمية القائمة على التبرعات والمكافآت والمساهمة مع احكام الشريعة الإسلامية بينما يعتبر التمويل الجماعي القائم على القروض الربوية مرفوضاً وهذا ما يعزز ضرورة إعادة هندسته مالياً بحيث ينقى من شوائب الربا.

لأزالت دولة فلسطين تحصر مصادر التمويل المالي المرخصة في البنوك وشركات الاقراض التقليدية وعلى الرغم من اهمية منصات التمويل الجماعي الرقمية في التنمية الاقتصادية لدولة فلسطين الناشئة فإن دولة فلسطين لم تقم بإصدار أي تشريعات بالخصوص حيث لم تقم بتنظيم عمل منصات التمويل الجماعي الرقمية قانونياً أسوة بالدول العربية الأخرى.

2. التوصيات:

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثون بالآتي:

- ضرورة العمل على تعزيز ثقافة عمل منصات التمويل الجماعي الرقمية وتوضيح دورها في دعم وتمويل حاضنات الأعمال.
- ضرورة العمل على تنظيم أعمال منصات التمويل الجماعي قانونيا بحيث تتوفر بيئة عمل قانونية مواتية لانتشارها أسوة ببعض الدول العربية التي نظمت ذلك والتي في طور التنظيم.
- ضرورة تطوير قدرات العاملين في مجال الرقابة الشرعية وإعادة هندسة أعمال منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض بحيث تعتمد على القروض الخالية من الفوائد الربوية والاعتماد على المضاربة المالية بحيث يوفر الممول المال المستثمر مقابل الحصول على نسبة من العوائد.



المراجع

أبو الحسن، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي. (د.ت). الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. دار إحياء التراث.

أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري. (1422هـ). *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه* (تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر؛ ط. 1). دار طوق النجاة.

أبو الحجاج، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. (د.ت). *المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم* (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي). دار إحياء التراث العربي.

أبو محمد، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. (د.ت). عنوان الكتاب غير متوفر. مكتبة القاهرة. إبراهيم، محمد بن. (2009). *موسوعة الفقه الإسلامي*. بيت الأفكار الدولية.

إحسان، هبة عبد المنعم، وعبيد، رامي يوسف. (2020). *منصات التمويل الجماعي: الأفاق والأطر التنظيمية*. أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية-<https://www.amf.org.ae/ar/publications/awraq-bhthyt/mnsat-altmwyl-aljmay-alafaq-w-alatr-altnzmyt>

أحمد، بن هلال بن عبد الرحمن. (2019). *التمويل الجماعي: دراسة فقهية تطبيقية*. مجلة قضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 13، 299-374.

السنطاوي، أحلام مرسي محمد. (2020). *التمويل الجماعي في الدول العربية: الواقع وآمال وأفاق المستقبل*. *المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية*، جامعة مدينة السادات، 6(1)، 193-213.

28 جباري، شوقي. (2022). *التمويل الجماعي بديل فعال لتمويل الشركات الناشئة: دراسة تحليلية للتجربة الفرنسية—2015* (2021) *مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية*، 6(2)، 263-280.

دمدوم، زكريا، مرغني، وليد، وبكوش، لطيفة. (2021). *الحاجة إلى التمويل الجماعي كآلية لدعم المؤسسات الناشئة*. *حوليات بشار في العلوم الاقتصادية*، 7(3)، 437-453.

الزحيلي، وهبة بن مصطفى. (2020). *الفقه الإسلامي وأدلته* (الطبعة الرابعة المنقحة). دار الفكر.

عاشور، محمد الطاهر بن. (2004). *مقاصد الشريعة الإسلامية (تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة)*. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

علي، علي صبح. (2002). *التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف*. المكتبة الأزهرية للتراث.

عمران، عبد الحكيم، وقريد، مصطفى. (2018). *منصات التمويل الجماعي كآلية مبتكرة لتمويل المشروعات: عرض تجربة*

سلطة لندن الكبرى. *مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية*، 7(1)، 291-

308. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/31934308291>

عايدي، لامية، ومعيظه، أمير مسعود. (2021). *التمويل الجماعي أداة مستحدثة في الجزائر لتمويل المشاريع الريادية*. *مجلة*

الامتياز لبحوث الاقتصاد والإدارة، 5(2)، 119-136.

قيمش، خولة، وكثاف، شافية. (2022). *منصات التمويل الجماعي الإسلامية كأحد مصادر التمويل لتحقيق التنمية*

الاقتصادية. *مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة*، 7(1)، 296-312.

ملاك، سلوى، والحلو، بوخاري. (2020). *منصات التمويل الجماعي الإسلامي بين النظري والتطبيقي*. *مجلة رؤية اقتصادية*،

10(1)، 251-267.

ليندو. (2023، يوليو 1). *الموقع الإلكتروني لمنصة شركة ليندو السعودية للاستثمار*. [https://lendo.sa/our-](https://lendo.sa/our-commitment-to-shariah/)

[commitment-to-shariah/](https://lendo.sa/our-commitment-to-shariah/)

29

العالم، يوسف حامد. (1991). *المقاصد العامة للشريعة الإسلامية*. المعهد العالمي للفكر الإسلامي.

Deng, L., Ye, Q., Xu, D., Sun, W., & Jiang, G. (2022). A literature review and

integrated framework for the determinants of crowdfunding

success. *Financial Innovation*, 8(1), Article

41. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00345-6>

Johnson, S. (2023). What is crowdfunding? *Business News Daily*. <https://www.businessnewsdaily.com/4134-what-is-crowdfunding.html>

Mora-Cruz, A., & Palos-Sanchez, P. R. (2023). *Crowdfunding platforms: A systematic literature review and a bibliometric analysis*. *International Entrepreneurship and Management Journal*.

<https://doi.org/10.1007/s11365-023-00856-3>

Research and Markets. (2025, January 20). Crowdfunding market accelerates toward \$5.43 billion milestone as AI-driven platforms thrive [Press release]. *GlobeNewswire*. <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/20/3012025/0/en/Crowdfunding-Market-Accelerates-Toward-5-43-Billion-Milestone-as-AI-Driven-Platforms-Thrive.html>

United Nations Development Programme. (2019). *Crowdfunding*. Financing Solutions for Sustainable Development.

[https://www.undp.org/content/dam/sdfinance/doc/Crowdfunding%20 %20 UNDP.pdf](https://www.undp.org/content/dam/sdfinance/doc/Crowdfunding%20%20UNDP.pdf)